

LEGISLAÇÃO PMAL

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: MEIOS DE OBTENÇÃO DA PROVA

LEI 12.850/2013 • ART. 3º • COLABORAÇÃO • AÇÃO CONTROLADA • INFILTRAÇÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 20

DIA 18 | 1ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



VISÃO GERAL

O mapa do art. 3º

1. O que a Lei 12.850 chama de meios de obtenção de prova

O art. 3º reúne técnicas especiais usadas para localizar, preservar e produzir elementos probatórios em investigações de organizações criminosas. Entre elas estão colaboração premiada, captação ambiental, ação controlada, acesso a registros e dados cadastrais, interceptação, afastamento de sigilos, infiltração policial e cooperação entre órgãos.

EXEMPLO A colaboração pode indicar onde está a prova; a busca, a perícia ou outro meio confirma o dado.

BIZU 95+ MEIO DE OBTENÇÃO ≠ prova automática. A técnica serve para chegar à prova.

PEGADINHA A banca troca “meio de obtenção” por “prova suficiente para condenar”.

MAPA DE PROVA Colaboração → ação controlada → infiltração são as três técnicas que mais merecem contraste. Interceptação e quebra de sigilo obedecem também à legislação própria.

Q01 CEBRASPE • TJ-RR • 2025 • Q3775494

Durante investigação policial, identificou-se grupo de quatro pessoas estruturado, estável e com divisão de tarefas para extorsão mediante sequestro. Um integrante preso em flagrante manifestou interesse em colaborar e ofereceu informações relevantes sobre o paradeiro das vítimas. Com base na Lei 12.850/2013, assinale a opção correta.

- A) A colaboração somente pode ser celebrada com investigado em liberdade.
- B) A colaboração é meio de obtenção de prova e pode ser usada contra corréus, com outros elementos de corroboração.
- C) Quatro integrantes são insuficientes para organização criminosa.
- D) O Ministério Público não pode recusar proposta de colaboração.
- E) O acordo exige denúncia prévia para produzir efeitos.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



COLABORAÇÃO PREMIADA

Negócio processual, utilidade e corroboração

2. Natureza jurídica e controle do acordo

A Lei 12.850 define a colaboração premiada como negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova. A negociação ocorre entre as partes legitimadas; o juiz não participa das tratativas. Na homologação, o magistrado controla regularidade, legalidade e voluntariedade.

EXEMPLO O colaborador entrega rota financeira; documentos bancários obtidos legalmente corroboram a narrativa.

BIZU 95+ JUIZ HOMOLOGA; não negocia. COLABORAÇÃO abre caminho; não vira “prova rainha”.

PEGADINHA Confundir homologação judicial com participação do juiz na negociação.

3. Corroboração e direitos do colaborador

A palavra do colaborador precisa ser confrontada com outros elementos. A lei ainda assegura direitos específicos, sigilo em etapas próprias e formalização do acordo. Benefícios dependem das hipóteses e resultados legalmente previstos.

EXEMPLO Duas versões de colaboradores repetindo uma à outra, sem suporte externo, não devem ser tratadas como prova independente suficiente.

BIZU 95+ Procure sempre a palavra CORROBORAÇÃO quando a questão tenta transformar delação em condenação automática.

PEGADINHA Afirmar que o acordo, sozinho, dispensa outras provas.



AÇÃO CONTROLADA

Retardar a intervenção para ampliar a prova

4. Comunicação prévia ao juiz - não confunda com autorização

Na ação controlada, a intervenção policial ou administrativa é retardada para que a medida se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. O retardamento é previamente comunicado ao juiz competente, que pode estabelecer limites e dá ciência ao Ministério Público.

EXEMPLO A equipe acompanha a entrega para identificar depósito, destinatários e outros integrantes antes da abordagem.

BIZU 95+ AÇÃO CONTROLADA = COMUNICAÇÃO judicial prévia. INFILTRAÇÃO = AUTORIZAÇÃO judicial.

PEGADINHA Dizer que ação controlada “independe de qualquer controle judicial” porque não exige autorização prévia.

Q02 CEBRASPE • Polícia Federal • Delegado • 2021 • Q1722260

A ação controlada na investigação da organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

5. Sigilo, auto circunstanciado e transnacionalidade

A comunicação tramita sob sigilo para não comprometer a operação. Encerrada a diligência, deve haver documentação do que ocorreu. Se a ação controlada transpuser fronteiras, a lei exige cooperação das autoridades dos países que integrem o provável itinerário ou destino.

EXEMPLO Operação que acompanha carga até outro país não pode ignorar as autoridades estrangeiras envolvidas.

BIZU 95+ Transnacional = acrescente COOPERAÇÃO.

PEGADINHA Achar que “ação controlada” elimina documentação posterior.



INFILTRAÇÃO E OUTROS MEIOS

Técnica invasiva, ambiente digital e contrastes

6. Infiltração policial presencial e virtual

A infiltração depende de representação do delegado ou requerimento do Ministério Público e de autorização judicial circunstanciada, motivada e sigilosa, com limites. A Lei 12.850 também disciplina infiltração virtual, com requisitos próprios e preservação da identidade do agente.

EXEMPLO Agente não pode ingressar informalmente em grupo criminoso só por decisão operacional da equipe.

BIZU 95+ INFILTRAÇÃO = reserva de jurisdição + limites + sigilo.

PEGADINHA Trocar a regra da infiltração pela simples comunicação exigida na ação controlada.

Q03 CEBRASPE • PC-AL • Delegado • 2023 • Q2207177

A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação relacionadas aos crimes de organização criminosa demanda autorização judicial.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

7. Registros, interceptação, sigilos e cooperação

Acesso a registros de chamadas, dados cadastrais e informações eleitorais/comerciais não se confunde com interceptar o conteúdo de comunicações. Interceptação telefônica/telemática e afastamento de sigilos seguem requisitos legais próprios. A cooperação interinstitucional também aparece expressamente no art. 3º.

EXEMPLO Saber quem é o titular de uma linha não equivale a ouvir o conteúdo de uma chamada.

BIZU 95+ DADO CADASTRAL ≠ CONTEÚDO DA COMUNICAÇÃO.

PEGADINHA Usar “acesso a dados” como expressão genérica para afastar qualquer reserva legal ou judicial.

ATUALIZAÇÃO 2025 A Lei 12.850 passou a conter o art. 21-A, sobre obstrução de ações contra o crime organizado. É atualização importante do diploma, embora a aula de hoje foque os meios de obtenção da prova.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - LETRA B

A colaboração é meio de obtenção de prova e exige corroboração. Prisão não impede acordo; quatro pessoas podem preencher o requisito numérico da organização criminosa.

QUESTÃO 02 - CERTO

A ação controlada não depende de autorização judicial prévia nem de parecer ministerial. Contudo, o retardamento deve ser previamente comunicado ao juiz, que pode fixar limites.

QUESTÃO 03 - CERTO

A infiltração é mais invasiva e depende de autorização judicial prévia, circunstanciada, motivada e sigilosa.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 3º = vários meios; colaboração = negócio processual + meio de obtenção; ação controlada = comunicação ao juiz; infiltração = autorização judicial; dado cadastral não é conteúdo; transnacional exige cooperação.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 12.850/2013, texto compilado do Planalto (consulta set/2026); questões CEBRASPE TJ-RR 2025, PF 2021 e PC-AL 2023 preservadas no acervo da Mentoria.

DIA 18 • AULA 20 CONCLUÍDA

Feche o material e tente repetir os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.